

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[개선] 요구, [통보]

제 목 외부 전문가 운영에 관한 사항

해 당 부 서

조 치 부 서

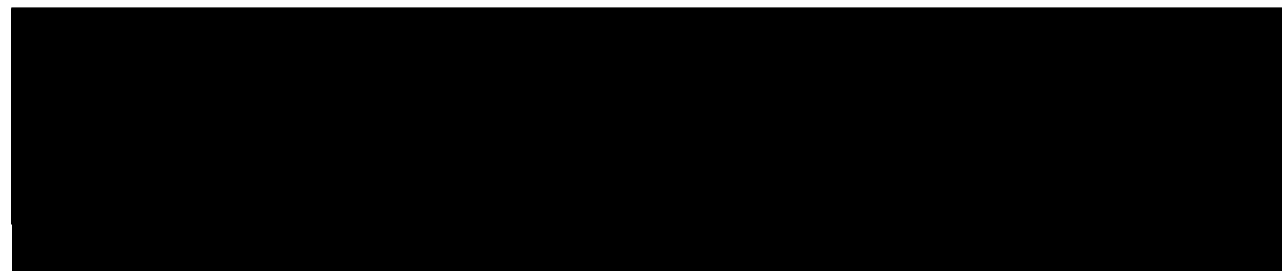
내 용

1. 업무개요

에서는 해외기술용역사업¹⁾ 수행시 公社 내부에서 인력 확보가 어렵거나 전략적 참여가 필요한 사업에 외부전문가를 선발하여 활용하고 있으며

해외기술용역사업에서는 [표 1]과 같이 감사대상기간(2022.05.01.~2025.01.31.) 내 외부전문가와 총 60건의 과업별 용역 계약을 체결하였고, 13개 사업에 38명의 외부전문가를 활용하여 9개국에 파견을 시행하였고,

[표 1] 외부 전문가 용역계약 현황



용역계약한 외부전문가에게 계약 금액의 30~60% 선금을 지급하면서 선금 보증 각서를 받고 있으며, 임차주택 지원비는 파견일 수에 산정하여 정액 지급

1) 해외에서의 관개배수사업·지하수개발사업·농업개발사업·농촌개발사업 등에 대한 기초조사, 예비타당성조사, 타당성조사, 세부설계, 공사감리, 사업관리, 시설물 유지관리, 영농지도, 초청연수 등 기술제공으로 수익성과 공익성을 추구하는 사업을 말함

하도록 규정하고 있다.

한편, [REDACTED]은 43,400ha 농경지에 관개용수 공급을 위해 세계은행(World Bank)과 아프리카개발은행(AfDB), 지구환경기금(GEF)에서 차관을 받아 추진 중이며,

公社는 [표 2]와 같이 시공감리용역의 과업을 수행 시 아프리카 건설현장의 특수성을 고려하여 [표 3]과같이 해외품질 전문가를 선발하여 운영하고 있다.

[표 2] 말라위 쉬레벨리 관개사업 해외기술용역 추진현황

[표 3] 말라위 쉬레벨리 관개사업 외부전문가 계약 현황

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 외부전문가 선금 반환보증 제출자료에 관한 사항

公社 「선금지급조건」 제3조(채권확보)에 따르면 계약상대자는 선금을 지급받

고자 할 경우에는 우리 공사에게 「국가계약법 시행령」 37조 제2항의 규정에 의한 증권 또는 보증서를 제출하여야 한다.

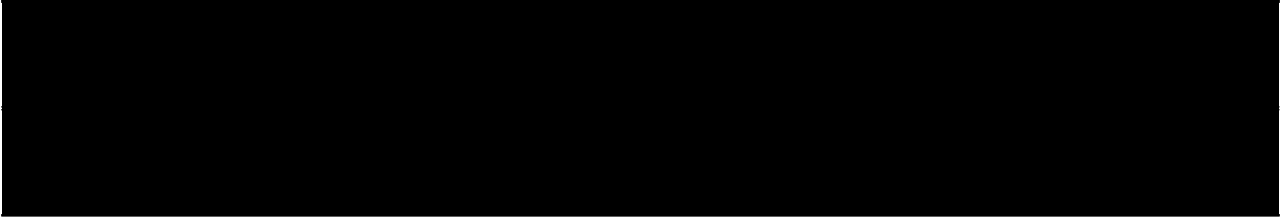
다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 특별법에 의하여 정부가 보호 육성하는 법인으로서 정부가 출연한 법인, 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회, 수산업협동조합법에 의한 어촌계·수산업협동조합 및 그 중앙회, 산림조합법에 의한 조합 및 그 중앙회 또는 중소기업협동조합법에 의한 중소기업협동조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에는 그러하지 아니하고,

이 경우에는 제6조의 규정에 의하여 반환사유가 발생한 때에는 계약상대자는 선금잔액에 해당하는 금액을 현금으로 우리 공사에게 반납할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 선금반환각서를 제출하도록 규정하고 있다.

따라서, [redacted]에서는 외부전문가 용역계약에 대한 선금을 지급하고자 할 경우 계약상대자가 「선금지급조건」 제3조에서 정한 예외적인 경우에 해당하지 않을 때에는 선금반환각서가 아니라 「국가계약법 시행령」 37조 제2항의 규정에 의한 증권 또는 보증서를 제출받아야 했다.

그런데, [redacted]는 [표 4], [붙임 1]와 같이 감사대상기간(2022.05.01.~2025.01.31.)내 외부전문가 용역계약 총 15건의 경우 계약상대자의 청구에 의해 선금 [redacted] 원을 지급하면서 「선금지급조건」 제3조 제1항 단서에서 정한 예외적인 경우에 해당하지 않음에도 선금에 대한 채권 확보를 증권 또는 보증서로 제출받지 아니하고 ‘선금반환각서’로 대체한 사실이 있으며

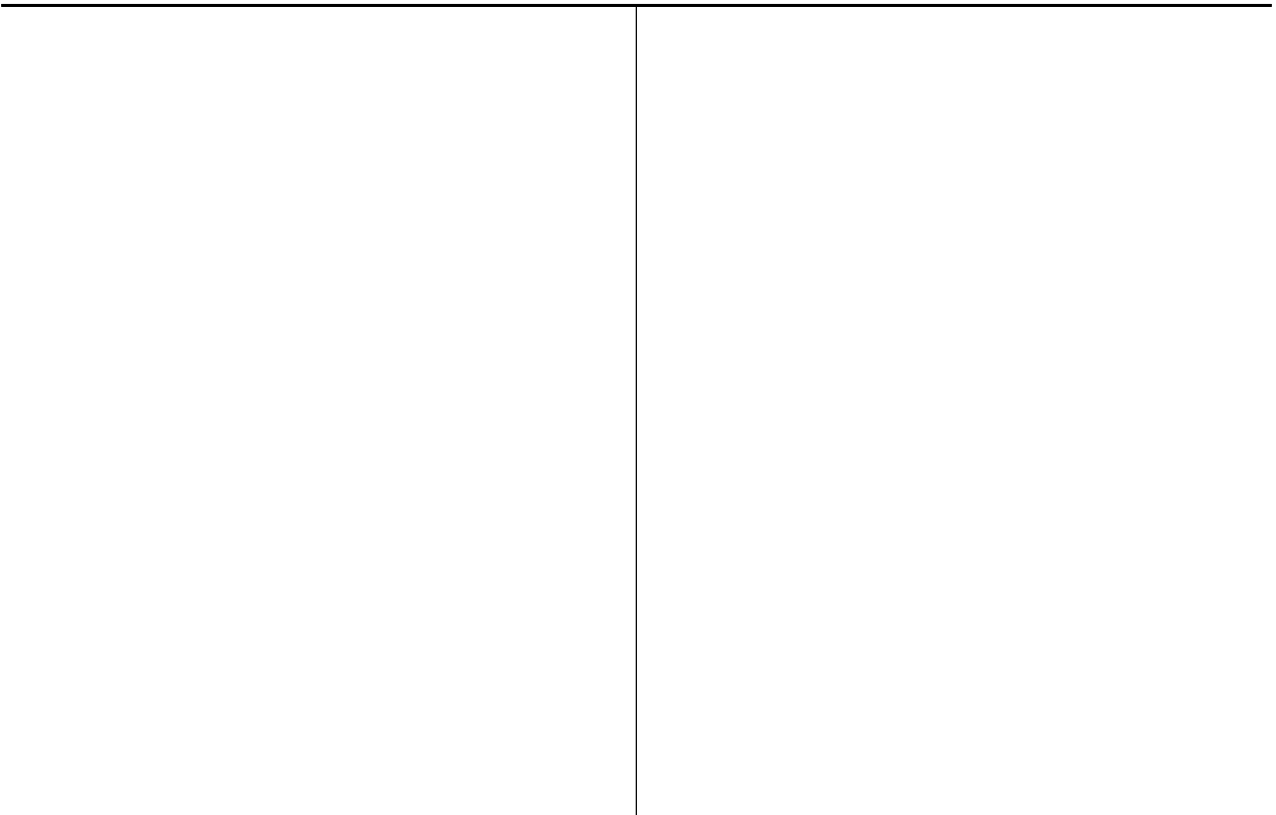
[표 4] 외부 전문가 선금 지급 현황



자료: 부서 제출자료 재구성

최근 계약한 [redacted] 및 농촌개발 컨설팅 사업(2025.01.22.)의 경우를 보면 외부전문가 선금 청구 시 계약금의 30% 지급 내용과 선금반환각서 양식이 [그림 1]과 같이 용역계약서상 반영되어 계약을 체결한 사실이 있다.

[그림 1] 선금 반영 계약서



자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 글로벌사업처는 「선금지급조건」을 준수하지 않아 선금을 지급함에

따라 선금 반환 사유가 발생하였을 때 증권 또는 보증서가 없어 계약상대자로부터 선금을 반환받지 못할 우려가 있다.

다만, 외부전문가 선금 반환 사유가 발생하여 선금을 반환받지 못한 경우는 없고, '24년 이후에는 선금 청구 및 지급은 없는 것을 확인하였다.

나. 외부전문가 출장비 지급에 관한 사항

公社「해외사업 업무매뉴얼(외부전문가 운영규정)」참고6. 외부전문가 운영규정내 '해외기술용역 외부전문가 보수지급기준'에 따르면 체재비는 公社의 「해외파견직원의 관리 등에 관한 규정」에 의한 임차주택 지원비를 파견일 수에 산정하여 정액 지급하도록 규정하고 있다.

따라서, 해외기술용역으로 파견한 외부전문가의 체재비는 파견국 지급 한도(아시아 3,000 USD/월)에 맞게 임차주택 지원비를 지급하여야 했다.

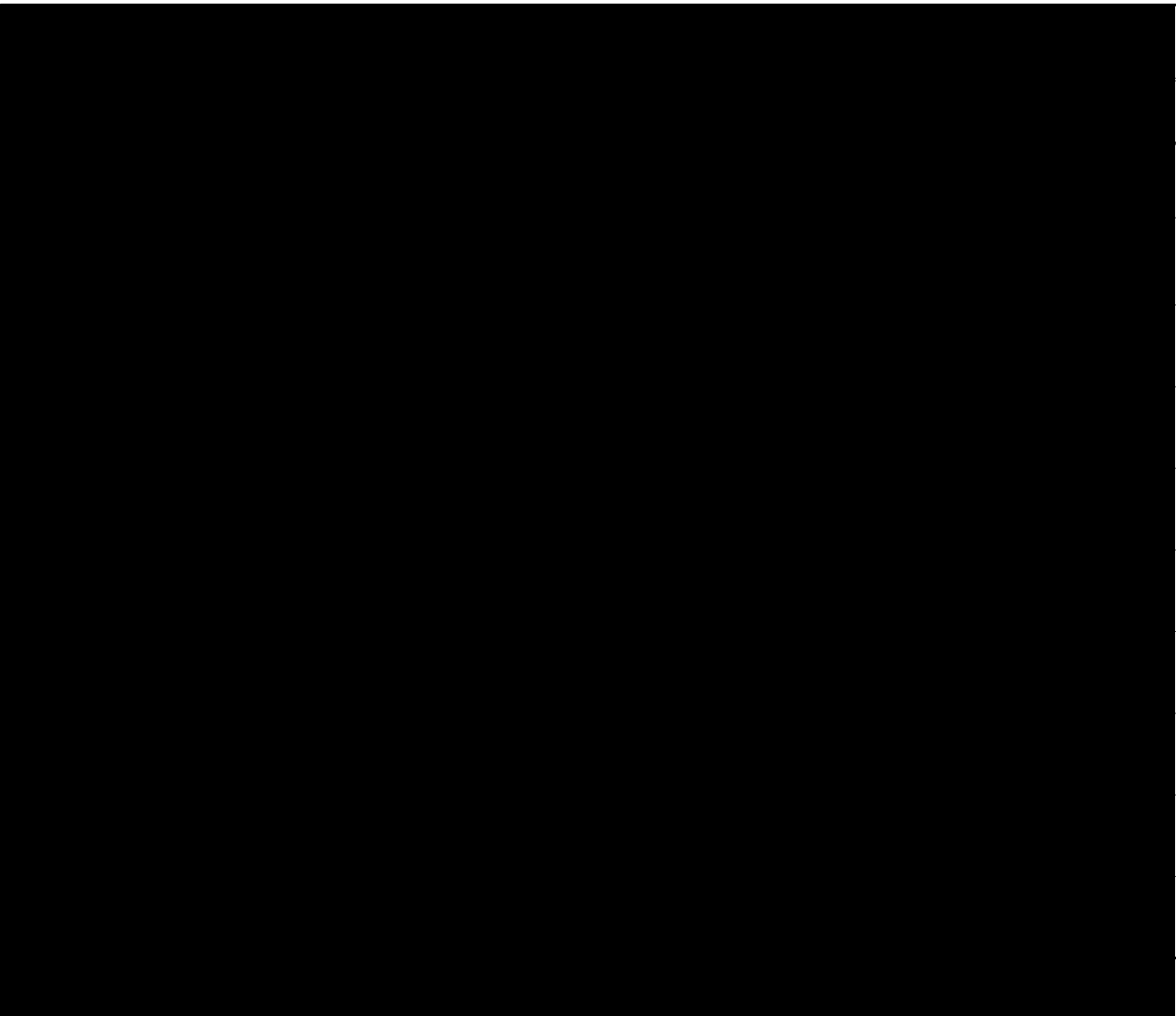
그런데, [REDACTED]는 감사대상기간(2022.05.01.~2024.01.30.) 동안 2024년도 [REDACTED] 등 2개 사업의 외부전문가에게 보수 지급 기준에 있는 체재비 대신 출장비를 임의로 반영하여 [표 5]와 같이 3,240 USD(4,672천 원, 감사일 현재 환율 기준²⁾)을 과지급한 사실이 있다.

[표 5] 외부 전문가 출장비 지급 현황

(단위: 달러)

그 결과, [REDACTED]는 외부전문가 보수지급 기준에 의한 체재비보다

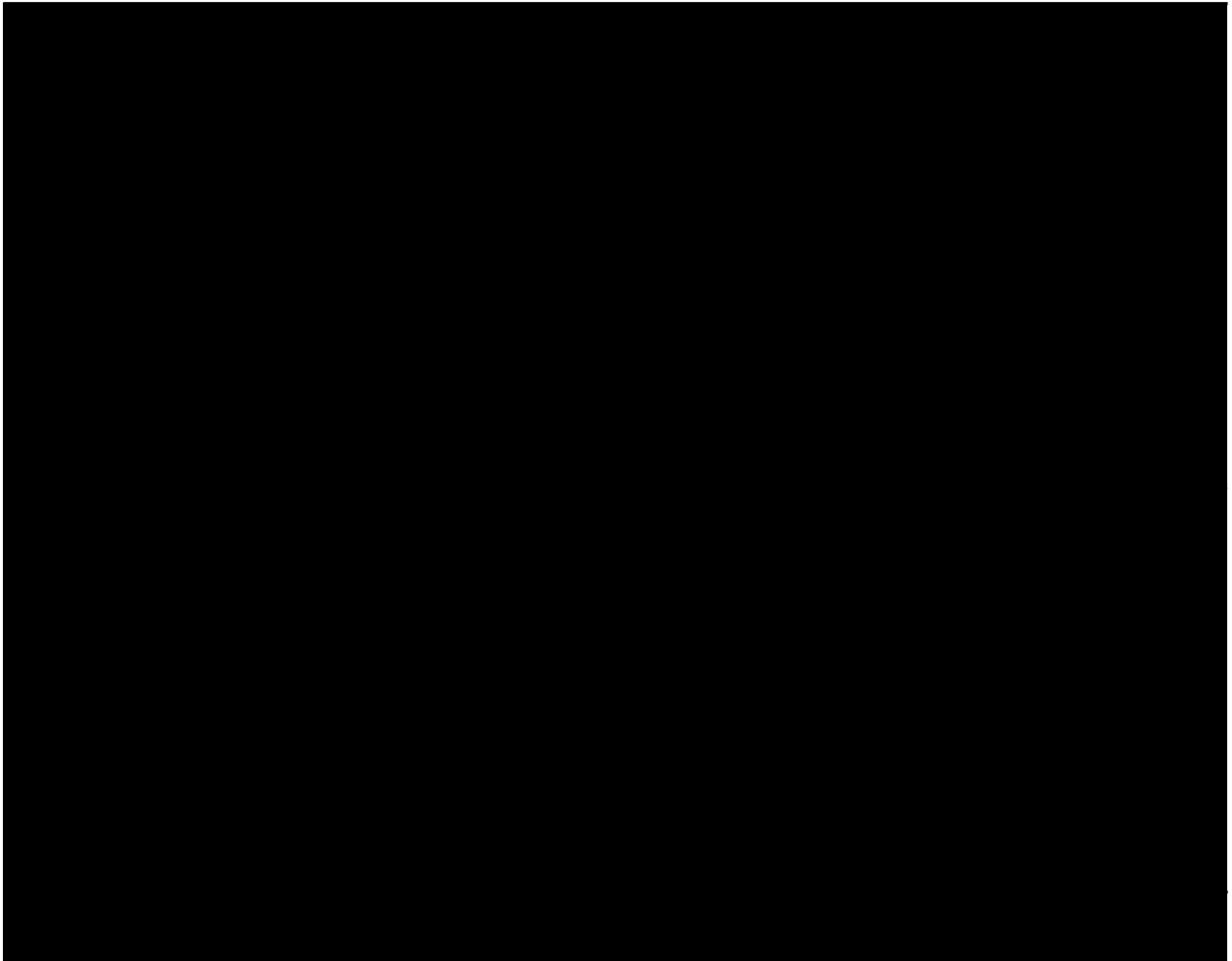
2) 감사일(2025.04.04.) 현재 환율 : 1USD = 1,442원



3,240 USD를 과지급하여 불필요한 예산 낭비를 초래하였다.

다만, [redacted] 정보화 사업은 [표 6]와같이 일정기간내 다회 파견, [redacted]은 단기 파견으로 출장 성격, 公社 직원 동행, ‘해외기술용역 외부전문가 보수지급기준’내 출장비 지급기준 부재 등으로 인해 公社 「여비규정」 [별표 6] 국외여비를 적용하여 지급한 것으로 판단되고, 출장비와 체재비의 중복 지급 여부 확인 결과 별도의 중복 지급은 없었음을 확인하였다.

[표 6] 네팔 수자원관리 정보화 사업 출장 현황



다. 외부전문가(해외) 변경계약 업무소홀

公社「해외사업 업무매뉴얼」참고 6. 외부전문가 운영규정에 따르면 해외기술용역사업에서 공사 내부에서 전문인력 확보가 어려운 분야나 특수분야를 대상으로 외부전문가를 운영할 수 있고, 선발에 관한 사항은 외부전문가 선발 심의위원회(위원장■■■■■처장)에서 처리하여야 하고, 계약에 관한 사항은 부서■■■■■)에서 처리하여야 한다고 규정하고 있다.

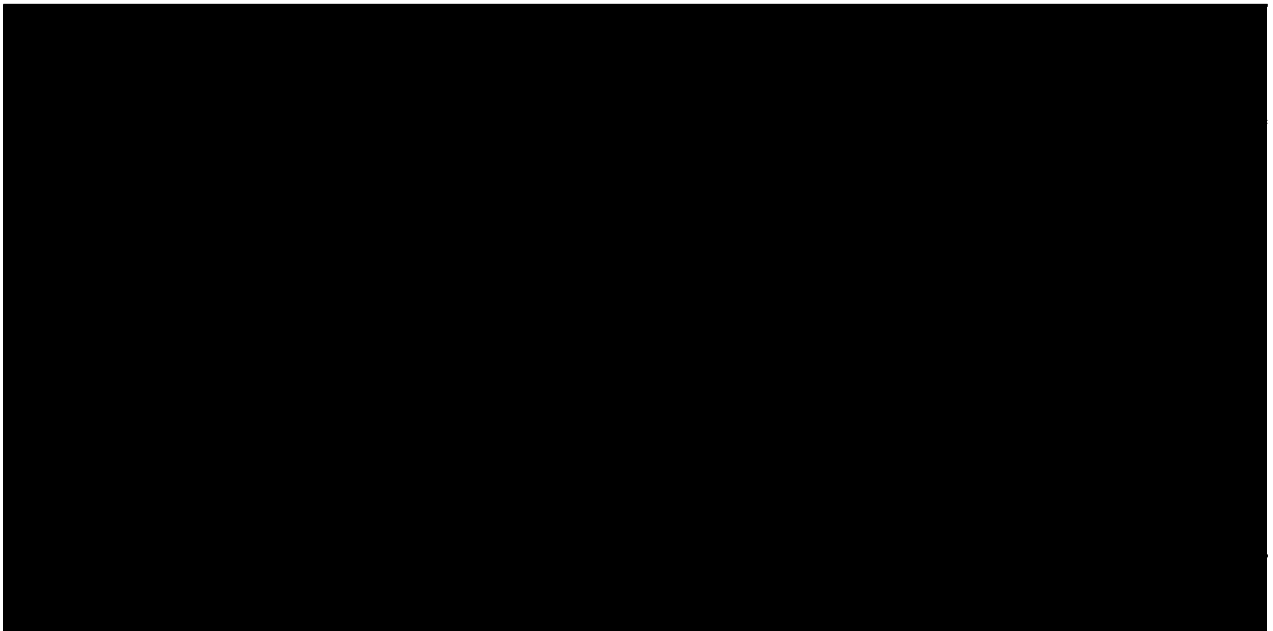
또한, 公社「위임전결규정」 제7조(전결사항) [별표 1] ‘본사 위임전결사항’에 따르면 계약관련 제조, 구매, 용역은 추정가격 1천만원 이상 5억원 미만의 경우

부서장 전결사항으로 규정하고 있다.

따라서, [REDACTED]단에서는 외부전문가 용역 관련하여 계약(최초 및 변경계약) 시 부서장의 승인을 받은 이후에 용역 착수 이전에 계약을 체결하여 적법하게 외부전문가 용역 계약을 추진하여야 했다.

그런데, [REDACTED]은 아프리카 품질 관련 외부전문가를 운영하면서 계약기간 및 금액이 변경되어 ‘해외사업 운영매뉴얼’에 따라 변경 계약 시 부서장의 승인을 득한 이후에 실시하여야 했지만, 별도의 승인을 받지 않았고 변경 계약 역시 용역 착수일 이후에 [표 7]과같이 체결한 사실이 있다.

[표 7] 말라위 쉬레벨리 관개사업 외부전문가 변경 계약 현황



그 결과, [REDACTED]은 외부전문가 운영 관련 부서장의 승인 없이 추진하여 해외 용역단에서 임의대로 계약기간 및 금액을 조정하는 등 문제가 발생할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

■■■■■는 해외사업 업무매뉴얼에 외부전문가의 선금지급시 증권 또는 보증서를 제출토록 기준을 명확히 하고, 외부전문가의 체재비와 출장비 지급 기준을 마련하고, 외부전문가(해외) 계약 관련하여 규정에 맞게 관리하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 개선 요구, 통보

① ■■■■■은 I)해외기술용역 외부전문가 용역계약서상 청구에 의한 선금 지급시 선금반환각서가 아닌 「선금지급조건」에 따른 증권 및 보증서 제출할 수 있는 관련 규정과

II)해외기술용역 외부전문가 운영과 관련하여 체재비와 출장비의 기준을 명확하게 할 수 있도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

② ■■■■■은 「위임전결규정」에 따라 외부전문가(해외) 계약 (최초, 변경)이 부서장의 승인을 받고 처리하도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)